

สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการประเมินผล
การดำเนินงาน ตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีบัญชี ๒๕๕๙
สำหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่ม A และ BA โดยวิธีคัดเลือก

ระหว่าง

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

กับ

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ



เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังกล่าวข้างต้น ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญา ขัดแย้งกันเอง ผู้ว่าจ้างและที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญา โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... 1๐1๖๔ ๒๒๒๒๒๒๒๒.....ผู้ว่าจ้าง

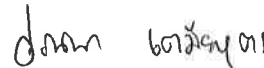
(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

(ลงชื่อ)..... .....ที่ปรึกษา

(นายวรภัทร โตธนะเกษม)

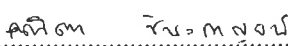
กรรมการผู้จัดการ
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางศรินนา เตมีบุตร)

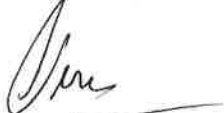
นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ



(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางสาวคณิดา ชินะกาญจน์)

ผู้อำนวยการฝ่ายประเมินผล
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ



สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการประเมินผลการดำเนินงาน
ตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๙
สำหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่ม A และ BA โดยวิธีคัดเลือก

สัญญาเลขที่ ๑๗ /๒๕๕๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เลขที่ ๓๑๐ อาคาร
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ชั้น ๒ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่าง สคร. โดยได้รับมอบหมาย
จากกระทรวงการคลัง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๙ โดยนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ
กรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ ๑๑๙๓ อาคารเอ็กซิม ชั้น ๑๗ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โดย นายวรภัทร โตธนะเกษม ผู้รับมอบอำนาจ จากผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ปรากฏตามเอกสารข้อบังคับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน
๒๕๕๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการต่อไปนี้

๑. จัดทำแผนการดำเนินงานตามระบบ SEPA
๒. จัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลตามระบบ SEPA
๓. ติดตามผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
๔. ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
๕. อื่น ๆ

และโดยที่ที่ปรึกษามีความประสงค์จะรับจ้างทำงานดังกล่าวข้างต้น

ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และที่ปรึกษาดังกล่าวรับจ้าง เพื่อปฏิบัติงาน ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้
ในเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไขของสัญญา และภาคผนวกดังต่อไปนี้

ภาคผนวก ก : ขอบข่ายของงานและกำหนดระยะเวลาทำงาน

ภาคผนวก ข : คณะบุคคลที่ปรึกษาและกำหนดระยะเวลาทำงานของที่ปรึกษา

ภาคผนวก ค : ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง

ภาคผนวก ง : เอกสารแนบอื่นๆ



ขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้าง (Terms of Reference)
ที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการประเมินผลการดำเนินงานตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีบัญชี ๒๕๕๙ สำหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่ม A และ BA โดยวิธีคัดเลือก

รายการ	กำหนดการส่งมอบ
๕) รายงานสรุปผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจรายครึ่งปี (ตาม TOR ข้อ ๕.๕) แยกเป็นรายแห่ง จำนวนแห่งละ ๒๐ ชุด และจัดทำในรูปแบบซีดีรอม ๑ ชุด	- ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ (รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ) - ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ (รัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน) - ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ (ธ.ก.ส.)
๖) รายงานผลการประเมินตามระบบ SEPA ของรัฐวิสาหกิจ (Feedback Report) (ตาม TOR ข้อ ๕.๖) แยกเป็นรายแห่ง จำนวนแห่งละ ๓๐ ชุด และจัดทำในรูปแบบซีดีรอม ๑ ชุด	ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากรัฐวิสาหกิจส่งรายงานผลการดำเนินงานองค์กร (OPR) และรายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี ๒๕๕๙
๗) ร่างรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีของรัฐวิสาหกิจ และบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) (ตาม TOR ข้อ ๕.๗) แยกเป็นรายแห่ง จำนวนแห่งละ ๗๐ ชุด และจัดทำในรูปแบบซีดีรอม ๑ ชุด	- ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ (รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ) - ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ (รัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน) - ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ (ธ.ก.ส.)
๘) รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีของรัฐวิสาหกิจ (ตาม TOR ข้อ ๕.๘) แยกเป็นรายแห่ง จำนวน ๒๐ ชุด และจัดทำในรูปแบบซีดีรอม ๑ ชุด	ภายใน ๗ วัน นับถัดจากคณะกรรมการประเมินผลฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินฯ
๙) รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลดำเนินงานประจำปีของรัฐวิสาหกิจ พร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (State Enterprise Evaluation: SEE) (ตาม TOR ข้อ ๕.๙) แยกเป็นรายแห่ง รายสาขา และภาพรวม จำนวน ๑๕ ชุด และจัดทำในรูปแบบซีดีรอม ๑ ชุด	ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
๑๐) จัดการอบรมและสัมมนาตามระบบ SEPA ดังนี้ ๑๐.๑) จัดสัมมนาชี้แจงการประเมินตามระบบ SEPA ต่อรัฐวิสาหกิจ ๑ ครั้ง ๑๐.๒) จัดอบรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามระบบ SEPA แก่รัฐวิสาหกิจ สคร. และผู้เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง	ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙



สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ



๖

ขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้าง (Terms of Reference)
ที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการประเมินผลการดำเนินงานตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีบัญชี ๒๕๕๙ สำหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่ม A และ BA โดยวิธีคัดเลือก

๔. การส่งมอบงาน

ที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบงานประจำปีบัญชี ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้

รายการ	กำหนดการส่งมอบ
๑) แผนการดำเนินงานตามระบบ SEPA ประจำปี (ตาม TOR ข้อ ๕.๑) จำนวนแต่ละ ๑๐ ชุด และจัดทำในรูปแบบซีดีรอม ๑ ชุด	ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างฯ
๒) รายงานความเห็นของที่ปรึกษาต่อร่างบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Pre Position Paper) เป็นรายแห่งในความรับผิดชอบ (ตาม TOR ข้อ ๕.๒) จำนวนแต่ละ ๑๕ ชุด และจัดทำในรูปแบบซีดีรอม ๑ ชุด (ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจไม่สามารถนำส่งร่างตัวชี้วัด น้ำหนัก และเป้าหมายในการประเมินผลฯ ให้แก่ที่ปรึกษาได้ตามกำหนดเวลา ให้ที่ปรึกษาจัดทำเป็นหนังสือชี้แจงเป็นรายการ)	- ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างฯ (รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณและรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน) - ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากรัฐวิสาหกิจส่งร่างตัวชี้วัด น้ำหนัก และเป้าหมายในการประเมินผลฯ (ธ.ก.ส.)
๓) ร่างรายงานความเห็นของที่ปรึกษาต่อร่างบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ (Position Paper) (ตาม TOR ข้อ ๕.๓) จำนวนแต่ละ ๑๕ ชุด และจัดทำในรูปแบบซีดีรอม ๑ ชุด	ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากการประชุมพิจารณา ร่างบันทึกข้อตกลงฯ โดยคณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ (ประชุม PPP)
๔) รายงานการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (Performance Report) (ตาม TOR ข้อ ๕.๔) จำนวนแต่ละ ๓๕ ชุด และจัดทำในรูปแบบซีดีรอม ๑ ชุด	ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากผู้แทนฝ่ายรัฐวิสาหกิจลงนามในบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๙ และส่งบันทึกข้อตกลงฯ กลับมายัง สคร.



สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

[Signature]

๕

ภาคผนวก ค.

วันทำสัญญา.....๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง

๑. จำนวนเงินค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างสำหรับการทำงานของที่ปรึกษาเป็นการเหมาสำหรับปี ๒๕๕๙ โดยแบ่งจำนวนเงินค่าจ้างออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ ค่าจ้างสำหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่ม A จำนวน ๗ แห่ง เป็นจำนวนเงิน ๙,๕๔๕,๐๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และค่าจ้างสำหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่ม BA จำนวน ๑๒ แห่ง เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๐๘๒,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๖๒๗,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๒. จวตการชำระเงินค่าจ้าง

๒.๑ การชำระเงินค่าจ้างสำหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่ม A จำนวน ๗ แห่ง

ค่าจ้างจะมีจวตการชำระเงินแบ่งเป็น ๓ จวต แต่ละจวตจะถึงกำหนดชำระตามที่กำหนดไว้ในสัญญา และเมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานประจำจวต และผู้ว่าจ้างได้รับใบเรียกเก็บเงินจากที่ปรึกษาแล้ว ทั้งนี้ ใบเรียกเก็บเงินให้ยื่นเมื่องานประจำจวตได้รับการตอบรับจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จวตการชำระเงิน		จำนวนเงิน (บาท)
จวตที่ ๑	เมื่อที่ปรึกษาจัดส่งงาน ตามการส่งมอบงานข้อ ๑) ๒) และ ๓) แล้วเสร็จ (จำนวนร้อยละ ๓๐ ของเงินค่าจ้าง)	๒,๘๖๓,๕๐๐
จวตที่ ๒	เมื่อที่ปรึกษาจัดส่งงาน ตามการส่งมอบงานข้อ ๔) และ ๕) แล้วเสร็จ (จำนวนร้อยละ ๒๕ ของเงินค่าจ้าง)	๒,๓๘๖,๒๕๐
จวตที่ ๓	เมื่อที่ปรึกษาจัดส่งงาน ตามการส่งมอบงานข้อ ๖) ๗) ๘) ๙) และ ๑๐) พร้อมทั้งดำเนินการตามข้อเสนออื่นๆ ของที่ปรึกษาแล้วเสร็จ (จำนวนร้อยละ ๔๕ ของเงินค่าจ้าง)	๔,๒๙๕,๒๕๐
รวม		๙,๕๔๕,๐๐๐

ผู้ว่าจ้างอาจจะยึดหน่วงเงินค่าจ้างจวตใดจวตหนึ่งไว้ก็ได้ หากที่ปรึกษาปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาการทำงานในภาคผนวก ก และจะจ่ายให้ต่อเมื่อที่ปรึกษาได้ทำการแก้ไขข้อบกพร่องและส่งมอบงานซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้ว่าจ้างแล้ว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินตามจวต โดยที่ปรึกษาจะต้องส่งใบเรียกเก็บเงินให้กับผู้ว่าจ้าง

หากเหตุผลในความล่าช้าของการส่งมอบงานไม่ได้เกิดจากที่ปรึกษา ที่ปรึกษาจะต้องทำจดหมายชี้แจงเหตุผลของความล่าช้าดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา เพื่อจ่ายค่าตอบแทนของส่วนที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว



๒.๒ การชำระเงินค่าจ้างสำหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่ม BA จำนวน ๑๒ แห่ง

ค่าจ้างจะมีงวดการชำระเงินแบ่งเป็น ๓ งวด แต่ละงวดจะถึงกำหนดชำระตามที่กำหนดไว้ในสัญญา และเมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานประจำงวด และผู้ว่าจ้างได้รับใบเรียกเก็บเงินจากที่ปรึกษาแล้ว ทั้งนี้ ใบเรียกเก็บเงินให้ยื่นเมื่องานประจำงวดได้รับการตอบรับจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

งวดการชำระเงิน		จำนวนเงิน (บาท)
งวดที่ ๑	เมื่อที่ปรึกษาจัดส่งงาน ตามการส่งมอบงานข้อ ๑) ๒) และ ๓) แล้วเสร็จ (จำนวนร้อยละ ๓๐ ของเงินค่าจ้าง)	๔,๕๒๔,๖๐๐
งวดที่ ๒	เมื่อที่ปรึกษาจัดส่งงาน ตามการส่งมอบงานข้อ ๔) และ ๕) แล้วเสร็จ (จำนวนร้อยละ ๒๕ ของเงินค่าจ้าง)	๓,๗๗๐,๕๐๐
งวดที่ ๓	เมื่อที่ปรึกษาจัดส่งงาน ตามการส่งมอบงานข้อ ๖) ๗) ๘) ๙) และ ๑๐) พร้อมทั้งดำเนินการตามข้อเสนออื่นๆ ของที่ปรึกษาแล้วเสร็จ (จำนวนร้อยละ ๔๕ ของเงินค่าจ้าง)	๖,๗๘๖,๙๐๐
รวม		๑๕,๐๘๒,๐๐๐

ผู้ว่าจ้างอาจจะยึดหน่วงเงินค่าจ้างงวดใดงวดหนึ่งไว้ก็ได้ หากที่ปรึกษาปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาการทำงานในภาคผนวก ก และจะจ่ายให้ต่อเมื่อที่ปรึกษาได้ทำการแก้ไขข้อบกพร่องและส่งมอบงานซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้ว่าจ้างแล้ว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินตามงวด โดยที่ปรึกษาจะต้องส่งใบเรียกเก็บเงินให้กับผู้ว่าจ้าง

หากเหตุผลในความล่าช้าของการส่งมอบงานไม่ได้เกิดจากที่ปรึกษา ที่ปรึกษาจะต้องทำจดหมายชี้แจงเหตุผลของความล่าช้าดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา เพื่อย่างงวดงานของส่วนที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. วิธีการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้จ่ายเงินซึ่งเป็นเงินบาทโดยตรงให้แก่ที่ปรึกษา

๔. หลักประกันตนเอง

ในการจ่ายเงินค่าจ้างในแต่ละงวด ให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้างไว้ร้อยละ ๕ ของวงเงินค่าจ้างที่จ่ายในแต่ละงวด เพื่อนำมารวมไว้เป็นเงินประกันผลงาน และจะจ่ายคืนให้ที่ปรึกษากภายใน ๔๕ วันนับแต่จ่ายเงินงวดสุดท้าย หรือเมื่อมีการบอกเลิกสัญญาตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญา

